

0001017-73.2011.8.26.0394

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Nova Odessa

Foro: Foro de Nova Odessa

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... Nesse sentido:

"REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Matéria exaustivamente analisada. Materialidade e autoria comprovadas. Relevância do depoimento das vítimas. Reconhecimento expressa e indubitavelmente realizado durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, merecendo credibilidade. Não configuração de participação de menor importância. Inviável, outrossim, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nova Odessa

Foro de Nova Odessa

1ª Vara Judicial

Avenida João Pessoa, nº 1300, Nova Odessa-SP - cep 13380-094

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001017-73.2011.8.26.0394 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001017-73.2011.8.26.0394

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 15/2011 - Delegacia de Polícia de Nova Odessa, 70/2011 - Delegacia de Polícia de Nova Odessa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Joel Alves da Cruz Júnior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

Joel Alves da Cruz Junior, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, porque, no dia 10 de janeiro de 2011, por volta das 06h00 na Avenida Ampelio Gazzzeta, nº 2242, nesta cidade e Comarca, juntamente com indivíduo não identificado, em concurso e com unidade de desígnios, após prévio ajuste, mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça, subtraiu para si, da vítima João Hussa Ferreira, um veículo automotor GM/Montana Sport, Placa DXY-1505, ano 2010, avaliada em R\$ 37.000,00.

A denúncia foi recebida em 04 de março de 2013 (fl. 80).

O réu foi citado por edital, o que ensejou a suspensão do processo e do prazo prescricional (fl. 113).

Posteriormente, ocorreu a citação pessoal (fl. 124) e o oferecimento de resposta à acusação (fls. 128/130).

Foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 135/136).

Em audiência, procedeu-se às oitivas da vítima e das testemunhas (fl. 171).

Foi decretada a revelia do acusado (fl. 239).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, nos exatos termos da denúncia, tendo em vista que foi devidamente comprovada à materialidade e autoria do delito. Em relação à dosimetria da pena, disse não vislumbrar elementos para a aplicação de pena acima do mínimo legal (fls. 241/243).

Por sua vez, a defesa postulou a absolvição do acusado em razão da ausência de provas suficientes para embasar a condenação. Subsidiariamente, pugnou pela fixação de pena no mínimo legal (fls. 246/251).

É o relatório.

DECIDO.

De início, afasto a prescrição arguida pela Defesa, posto que o prazo prescricional de dez anos (vinte anos diminuído pela metade, "ex vi" dos artigos 109, inciso I e 115, ambos do Código Penal), não transcorreu entre os marcos interruptivos do art. 117 do diploma repressivo.

Encontram-se presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Assim, avanço ao exame do mérito.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), relatório de investigações (fls. 09/12), auto de entrega (fls. 26/27), auto de avaliação (fls. 26/27) e demais provas juntadas aos autos.

A autoria é indubitosa.

A vítima João Huss Ferreira disse que entrou na padaria para pegar cão; que foi abordado e teve seu veículo levado; que o crime foi praticado por duas pessoas, a bordo de uma única moto; que um deles portava uma arma; que não soube se o suspeito foi preso pela polícia; que foi chamado para buscar o carro no pátio; que o carro foi achado na casa dos assaltantes; que ficou sabendo que o carro foi localizado na casa de um dos agentes; que eles estavam dentro da casa e deixaram o carro com a chegada da polícia; que não chegou a ver os suspeitos que foram presos; que chegou a ver o rosto dos agentes na hora do assalto; que não mostraram foto quando foi buscar o veículo; que o carro estava sem estepe; que não viu o suspeito no dia que buscou o carro; que a pessoa da foto de fl. 11 dos autos é parecida com um dos que o assaltou; que reconhece a assinatura no auto de reconhecimento de fl. 12; que não reconheceu ninguém no pátio; que não se recorda da assinatura do auto de reconhecimento pessoal; que reconhece a assinatura nas declarações de fl. 44; que se recordou que foi à Delegacia; que conversou com um policial; que os indivíduos estavam com capacete, mas um deles tirou o capacete, que era o que estava na garupa da moto e que o abordou; que reconheceu o agente na Delegacia.

A testemunha Débora Cristina Silvestrini disse que houve o roubo; que o veículo foi recuperado; que, na ocasião em que o carro foi recuperado, um dos agentes reconheceu o réu, o qual era conhecido nos meios policiais; que, após alguns dias, o acusado foi apresentado na Delegacia e foi reconhecido pela vítima; que participou só do desfecho da investigação; que não se recorda se participou do reconhecimento efetuado pela vítima; que acredita que o carro foi encontrado na casa do réu; que não se recorda se o reconhecimento foi pessoal ou por meio de foto; qu

A testemunha Ricardo Fernando Diana disse que atendeu à ocorrência de um veículo localizado; que, na residência, visualizou o réu fugindo do local; que o carro estava dentro de uma casa; que não se recorda se era a residência do denunciado ou se era uma casa abandonada; que ele fugiu ao ver a polícia; que acredita que uma outra guarnição o localizou posteriormente; que ele já era conhecido nos meios policiais; que acredita que a vítima foi chamada na Delegacia e reconheceu o acusado; que o veículo estava dentro da casa; que era um local apertado, uma espécie de fundo da residência.

A testemunha Lúcio Antônio Petrocelli disse que trabalhou na investigação do caso; que, no dia seguinte ao roubo, policiais militares receberam informação de que o veículo estaria guardado na residência; que, no local, visualizaram o veículo; que dois indivíduos se evadiram do local; que o réu Joel morava na residência; que, posteriormente, identificaram a pessoa de Joel; que fizeram nova diligência três dias após a localização do veículo e encontraram Joel; que chamaram a vítima; que o ofendido reconheceu, sem sombra de dúvidas, que o acusado era um dos autores do roubo; que era o que portava a arma e que o subjugou; que a diligência na residência foi realizada pela PM; que um dos policiais militares informou que Joel estava na casa e fugiu, porque o conhecia; que o localizaram três dias depois; que ele morava na casa em que encontrado; que, na ocasião, acredita que o réu negou a acusação; que a vítima o reconheceu quatro dias depois; que o reconhecimento foi pessoal; que não houve dúvidas na ocasião; que o outro indivíduo não foi identificado; que ele já era conhecido nos meios policiais; que houve emprego de arma e que Joel empunhava o artefato.

O que se vê dos autos, portanto, são provas firmes, fortes e categóricas a indicar a necessidade de responsabilização do acusado pela prática do crime de roubo.

Os relatos da vítima, prestados na delegacia de polícia e em juízo, aliados aos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais são firmes, seguros e convincentes, e apontam o réu como o roubador.

Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima é extremamente importante para a caracterização da autoria do crime, mormente quando se encontra em consonância com as demais provas nos autos, o que se verifica no presente caso. Nesse sentido:

“REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Matéria exaustivamente analisada. Materialidade e autoria comprovadas. Relevância do depoimento das vítimas. Reconhecimento expressa e indubitavelmente realizado durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, merecendo credibilidade. Não configuração de participação de menor importância. Inviável, outrossim, a desclassificação para o delito de favorecimento real. Não caracterizada condenação contrária à evidência dos autos. Cabimento de revisão apenas nas hipóteses taxativamente enumeradas e em que há evidente erro judiciário. Pedido não conhecido”. (Revisão Criminal nº 0056126-17.2016.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, Colendo 7º Grupo de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel.: Exmo. Des. DE PAULA SANTOS, julg. em 19 de julho de 2018).

Além disso, o veículo roubado foi encontrado na casa habitada pelo réu, que se evadiu após perceber a aproximação dos policiais, atitude que é, no mínimo, deveras suspeita.

As palavras dos policiais, que atuaram de maneira tão direta, não podem ser relevadas ou consideradas suspeitas apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível e contraditório que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando prestam contas de suas diligências, como reconhecido pela jurisprudência:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011)

Ainda, a “res furtiva” foi encontrada na posse do réu. Caberia à Defesa, pois, o ônus de provar a origem lícita do bem, o que não foi feito nos autos. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa

inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. (...). (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ªT. DJE 25.08.2014).

Na espécie, os policiais foram categóricos em confirmar o reconhecimento efetuado pela vítima em solo policial, ressaltando, inclusive, que o ato foi levado a cabo poucos dias após o cometimento do delito.

Não há absolutamente nada que indique que as versões apresentadas pela vítima e pelas testemunhas policiais são inverídicas ou que devam ser tomadas com reservas. A Defesa nada trouxe para abalar o conjunto probatório, que ostenta a robustez necessária para fundamentar um édito condenatório.

Ressalto, por fim, que as causas de aumento do § 2º, incisos I e II do artigo 157 do Código Penal (antes da Lei nº 13.654/18), resultaram bem delineada nos autos, na medida em que o roubo foi praticado mediante o concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, pois está amplamente evidenciado pela prova oral produzida.

Assim, passo a fixar a pena do réu, respeitado o sistema trifásico, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu é primário (fls. 115/116) e não há outras informações nos autos que sejam aptas a indicar que as demais circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis. Em razão disso, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de fixação, não há agravantes. Presente a atenuante da menoridade da relativa, que não tem o condão de reduzir a pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.

Por fim, na terceira fase, não incide causa de diminuição de pena. Presentes, contudo, duas causas de aumento, porquanto o crime foi praticado em concurso e mediante o uso de arma de fogo. Assim, aumento a pena em 5/12 (cinco doze avos), já que o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes tolheram qualquer possibilidade de resistência da vítima e denotam maior periculosidade e reprovabilidade. Assim, a pena definitiva fica em 05 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

O réu deverá iniciar o cumprimento de pena em regime FECHADO, à luz dos parâmetros contidos no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, tendo em vista a quantidade de pena e por se tratar de crime de elevada gravidade e que foi praticado em concurso de agentes e mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo.

Inviável a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por conta da quantidade de pena e por se tratar de crime praticado mediante grave ameaça.

A respeito do valor dos dias-multa, observado o padrão econômico (art. 60 do CP) e o equivalente a um dia de trabalho, anoto inexistirem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP). Por essa razão, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR Joel Alves da Cruz Junior, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixado o valor da multa no mínimo legal, por infringir o artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Em que pese a condenação ora decretada, em cognição exauriente, verifica-se que o réu respondeu solto ao processo. Destarte, considerando que a prisão preventiva é medida excepcional no ordenamento jurídico e que não há razões para alterar sua situação, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Custas ex lege.

À míngua de pedidos, deixo de fixar valor de indenização.

Com o trânsito em julgado:

1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;

- 2) notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP);
 - 3) extraia-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei nº 7.210/84), ou provisório, em caso de recurso.
 - 4) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;
 - 5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal;
 - 6) expeça-se certidão de honorários ao(s) advogados(as) nomeados(as).
- Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
P. R. I. C.

Nova Odessa, 16 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA